

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°...LC2658.....

Tocache; 25 SEP 2023

Vistos: los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 001452-2023, de fecha 10 de abril del 2023, se resolvió APROBAR EL CONTRATO, por servicios personales según el anexo que forma parte de la presente, suscrito por la Unidad Ejecutora y el personal docente que a continuación se indica;

1.1 DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES	:	BAYLON DOMINGUEZ FABIOLA PATRICIA
DOC. DE IDENTIDAD	:	D.N.I N° 71870085
SEXO	:	FEMENINO
FECHA DE NACIMIENTO	:	14/05/1997
RÉGIMEN PENSIONARIO	:	D.L. N° 19990
TÍTULO Y/O GRADO DE INST	:	BACHILLER EN EDUCACION
ESPECIALIDAD	:	EDUCACION FÍSICA

1.2 DATOS DE LA PLAZA:

NIVEL Y/O MODALIDAD	:	Secundaria
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	:	NICANOR REATEGUI DEL AGUILA
CÓDIGO DE PLAZA	:	CT1C21409113
CARGO	:	PROFESOR
MOTIVO DE LA VACANTE	:	CUADRO DE HORAS APROBADO 2023 – Resolución N°
CARGA HORARIA	:	12 HRS EDUCACION FISICA A-JEC

1.3 DATOS DEL CONTRATO:

N° DE EXPEDIENTE	:	179-2023	N° DE FOLIOS:	55
REFERENCIA	:	ACTA DE ADJUDICACION		
VIGENCIA DEL CONTRATO	:	Desde el 28/03/2023 hasta el 31/12/2023		
JORNADA LABORAL	:	12 HORAS PEDAGÓGICAS		
FASE DE ADJUDICACION	:	EVALUACION DE EXPEDIENTES		

Que, con Resolución Directoral N° 001453-2023, de fecha 10 de abril del 2023, se resolvió APROBAR EL CONTRATO, por servicios personales según el anexo que forma parte de la presente, suscrito por la Unidad Ejecutora y el personal docente que a continuación se indica;

1.2 DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES	:	BAYLON DOMINGUEZ FABIOLA PATRICIA
DOC. DE IDENTIDAD	:	D.N.I N° 71870085
SEXO	:	FEMENINO
FECHA DE NACIMIENTO	:	14/05/1997
RÉGIMEN PENSIONARIO	:	D.L. N° 19990
TÍTULO Y/O GRADO DE INST	:	BACHILLER EN EDUCACION
ESPECIALIDAD	:	EDUCACION FÍSICA

1.2 DATOS DE LA PLAZA:

NIVEL Y/O MODALIDAD	:	Secundaria
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	:	NICANOR REATEGUI DEL AGUILA
CÓDIGO DE PLAZA	:	621444215512
CARGO	:	PROFESOR
MOTIVO DE LA VACANTE	:	ENCARGATURA DE FUNCIONES COMO COORDINADOR PEDAGOGICO JEC DE ARTEAGA CORTIJO HUGO LORENZO, Resolución N° MEMORANDO N° 0344-2023-GRSM-DRE-UGEL
CARGA HORARIA	:	12 HRS EDUCACION FISICA A-JEC

1.4 DATOS DEL CONTRATO:

N° DE EXPEDIENTE	:	179-2023	N° DE FOLIOS:	55
REFERENCIA	:	ACTA DE ADJUDICACION		
VIGENCIA DEL CONTRATO	:	Desde el 28/03/2023 hasta el 31/12/2023		
JORNADA LABORAL	:	12 HORAS PEDAGÓGICAS		
FASE DE ADJUDICACION	:	EVALUACION DE EXPEDIENTES		

Que, con Nota de Coordinación N° 242-2023-GRSM-DRE-UGELT/ADM, de fecha 14 de setiembre de 2023, emitido por el Mag. Eco. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de la Ugel Tocache, donde solicita opinión legal para rescindir el contrato de Fabiola Patricia Baylon Domínguez, y elevar el caso ante la Comisión de Procesos Administrativos de Docentes y Ministerio Público, por presunta falsificación al haber presentado el CITT N° A-296-00017284.

Que, con Informe N° 219-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADMIG.RR.HH, emitido por la Eco. Silvia V. Yantas Alvino-Responsable de G. RR.HH, de fecha 13 de setiembre de 2023, sobre certificado de incapacidad temporal de trabajo, presentado por la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez, menciona lo siguiente:

2.1 Que, con Resolución Directoral N° 001453 de fecha 10 de abril de 20223, se contrató a la Prof. Fabiola Patricia Baylon Dominguez para cubrir una plaza de 24 horas en la IE Nicanor Reategui del Águila- Educación Física, se adjunta las dos resoluciones.

2.2 Que, con Oficio N° 213-2023-IE "NRA"-NP-D, de fecha 29 de agosto de 2023, la directora Nancy Marleni Sumerinde pasa de la IE Nicanor Reategui del Águila, remitió a la UGEL Tocache la Licencia con Goce por Salud de la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez, identificada con DNI N° 71870085, donde adjunta el CITT N° A-296- 00017284-23, de fecha 17 de agosto de 2023, el mismo que se hizo la consulta del CITT en la Web Essalud: <https://apps.essalud.gob.pe/citt#/consulta>.

2.3 Que, con Oficio N° 1078-2023-GRSM/DRESM-UGEL-T/D, de fecha 08 de setiembre de 2023, dirigido al Dr. Lorenzo Poves Requena-Director de la Posta Medica de ESSALUD, emitido por el Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz-Director de UGEL Tocache, remite el documento con la finalidad de VERIFICAR el CITT N° A-296-00017284-23, presentado por la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez, identificada con DNI N° 71870085.

2.4 Que, con Carta N° 012 -PMT-D-RAHU-ESSALUD-2023, de fecha 08 de setiembre de 2023, es atendido la solicitud presentada de la verificación del CITT N° A-296- 00017284-23, donde el Jefe de la Posta Médica, nos informa que no existe registro de atención del 17/08/2023, por medicina interna del Hospital Il-Huánuco, asimismo no existe registro del CITT N° A-296-00017284-23 a nombre de Fabiola Patricia Baylon Domínguez, identificada con DNI N° 71870085.

2.5 Que, habiendo detallado líneas arriba se determina que se ha infringido el Decreto Supremo N° 001-2023-MINEDU, CLAUSULA SEXTA.-Constituyen causal de resolución del contrato: inciso s) Presentar declaración jurada falsa o adulterada.

Asimismo, concluye que la Prof., Fabiola Patricia Baylon Domínguez ha infringido la norma, que en la actualidad tienen vínculo laboral con la UGEL Tocache-I.E Nicanor Reategui del Águila.

Así también sugiere elevar el presente caso ante la Comisión de Procesos Administrativos Docentes, Ministerio Publico, por presunta falsificación de CITT N° A-296-00017284-23. Así como solicitar opinión legal para rescindir el contrato.

Resolución Directoral Regional N° 2614-2023-GRSM/DRE, de fecha 15 de setiembre del 2023, donde resuelve: **ARTÍCULO PRIMERO. ENCARGAR**, las funciones como Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, al Dr. CARLOS PEREYRA ARAUJO - Jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL Tocache, a partir del 18 de setiembre al 18 de octubre de 2023.



Que, con Carta N° 012 -PMT-D-RAHU-ESSALUD-2023, de fecha 08 de setiembre de 2023, es atendido la solicitud presentada de la verificación del CITT N° A-296-00017284-23, donde el Jefe de la Posta Médica de Tocache-ESSALUD, informa que no existe registro de atención del 17/08/2023, por medicina interna del Hospital II-Huánuco, asimismo no existe registro del CITT N° A-296-00017284-23 a nombre de Fabiola Patricia Baylon Domínguez, identificada con DNI N° 71870085.

Que, con Resolución Directoral N° 001452-2023, de fecha 10 de abril de 2023, en donde se resuelve aprobar el contrato por servicios personales a favor de Fabiola Patricia Baylon Domínguez.

Que, con Resolución Directoral N° 001453-2023, de fecha 10 de abril de 2023, en donde se resuelve aprobar el contrato por servicios personales a favor de Fabiola Patricia Baylon Domínguez.

Que, con Oficio N° 1078-2023-GRSM/DRESM-UGEL-TID, de fecha 08 de setiembre de 2023, dirigido al Dr. Lorenzo Poves Requena-Director de la Posta Medica de ESSALUD, emitido por el Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz-Director de UGEL Tocache, con la finalidad de confirmar la veracidad del Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) N° A-296-00017284-23, precisión que se requiere a la brevedad.

Que, con Carta N° 012 -PMT-D-RAHU-ESSALUD-2023, de fecha 08 de setiembre de 2023, emitido por el Dr. Lorenzo Poves Requena-Jefe de la Posta Medica de Tocache-ESSALUD, informa sobre la verificación de CITT N° A-296-00017284-23, y que tras la revisión en el ESSI (ESSALUD Servicios de Salud Inteligentes), de las atenciones prestadas a la asegurada Fabiola Patricia Baylon Domínguez, identificada con DNI N° 71870085, se ha encontrado:

- Que, registra como ultima atención el 31/07/2023, en el área Teleurgencias del Hospital II-Huánuco.
- No existe registro de atención del 17/08/2023, por Medicina Interna del Hospital II-Huánuco.
- No existe registro de CITT N° A-296-00017284-23.

También informa que el expediente será remitido a la oficina de Gestión de Incapacidad (OGIT) de la Red Asistencial de Huánuco. Adjuntando la relación de Citas en Cext.

Que, con Oficio N° 213-2023-IE "NRA"-NP-D, de fecha 29 de agosto de 2023, emitido por Lic. Nancy Marleni Sumerinde Apaza-Directora de la IE "Nicanor Reategui del Águila", dirigido al Mg. Eco. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de Ugel Tocache, en donde remite la solicitud de Licencia con Goce de Remuneraciones por Salud de la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez, quien solicita que se le conceda su licencia de los días 17 y 18 de agosto de 2023, del área de Educación Física.

Que, con Oficio N° 214-2023-IE "NRA"-NP-D, de fecha 29 de agosto de 2023, emitido por Lic. Nancy Marleni Sumerinde Apaza-Directora de la IE "Nicanor Reategui del Águila", dirigido a la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez, en donde se le ACEPTA su licencia de los días 17 y 18 de agosto de 2023.

Que, con Formulario Único de Tramite (FUT), de fecha 29 de agosto de 2023, la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez, solicita permiso por inasistencia al trabajo, adjuntando el CITT N° A-296-00017284-23, de fecha 17 de Agosto de 2023.

Que, con Decreto Supremo N° 001-2023-MINEDU, de fecha 23 de enero de 2023, "Decreto Supremo que aprueba la norma que regula el procedimiento para las contrataciones de profesores y su renovación en el marco del contrato de servicio docente en educación básica y técnico productiva, a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones".

Que, en la CLÁUSULA SEXTA, de la normativa anteriormente mencionada, se establecen los hechos que "constituyen causal de resolución del contrato:

- a) La renuncia.
- b) El mutuo acuerdo entre las partes.



c) *Ocupación de la plaza por personal nombrado por alguna situación administrativa o mandato judicial.*

d) ...

e) ...

f) ...

s) *Presentar declaración jurada falsa o documentación falsa o adulterada.*

t) ...

u) ...

En ese sentido, de evidencia que la profesora Fabiola Patricia Baylon Domínguez, presentó documentación "falsa"; como es el CITT N° A-296-00017284-23, de fecha 17 de Agosto de 2023, para justificar su inasistencia a su Institución educativa los días 17 y 18 de agosto de 2023, por lo que la decisión de la Entidad de resolver su contrato se ajusta a derecho, en mérito a la causal establecida en el literal s) del Decreto Supremo N° 001-2023-MINEDU, de fecha 23 de enero de 2023.

Que, Opinión Legal N° 095-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-00-UE303-AJ. de fecha 14 de setiembre del 2023, emitida por la Responsable del Área de Asesoría Jurídica, la abogada Dolly Rengifo Romero, recomendó: DECLARAR PROCEDENTE el pedido del sr. el Eco. Mag. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de la UGEL-Tocache, donde solicita opinión legal con respecto a RESCINDIR EL CONTRATO. Asimismo, ELEVAR el presente caso en copias fedateadas a la Procuraduría Pública Regional y al Ministerio Público del expediente administrativo de la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez.

Que, con Informe N°0212-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 18 de setiembre del 2023, emitido por el Jefe de la Oficina de Administración de la Ugel -Tocache, el Mag. Econ. Jhony Eysten Valles Gonzales, proyectar la Resolución Administrativa con respecto a RESCINDIR EL CONTRATO, de la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez. Asimismo, que a través de su despacho se remita un Oficio y eleve el presente caso en copias fedateadas a la Procuraduría Pública Regional y al Ministerio Público.

Que, con Memorando N° 914-2023-GRSM-DRE-UGELT/D. de fecha 18 de setiembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DECLARANDO PROCEDENTE RESCENDIR EL CONTRATO**, de la Prof. Fabiola Patricia BAYLON DOMINGUEZ, por haber presentado documentación falsa para sustentar Licencia con goce de haber por salud, de acuerdo con la Opinión Legal N° 095-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-00-UE303-AJ.

De conformidad con D.L. N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N°26510, Ley N°25035, D.S.N°070-89-PCM;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR PROCEDENTE RESCINDIR EL CONTRATO a través de la Resolución Directoral N° 001452-2023 de fecha 10 de abril del 2023 y la Resolución Directoral N° 001453-2023 de fecha 10 de abril del 2023 por haber presentado documentación falsa para sustentar Licencia con goce de haber por salud de la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez a partir del 01 de setiembre del 2023.

APELLIDOS Y NOMBRES	:	BAYLON DOMINGUEZ FABIOLA PATRICIA
DOC. DE IDENTIDAD	:	D.N.I N° 71870085
SEXO	:	FEMENINO
FECHA DE NACIMIENTO	:	14/05/1997
RÉGIMEN PENSIONARIO	:	D.L N° 19990
TÍTULO Y/O GRADO DE INST	:	BACHILLER EN EDUCACION
ESPECIALIDAD	:	EDUCACION FÍSICA
NIVEL Y/O MODALIDAD	:	Secundaria
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	:	NICANOR REATEGUI DEL AGUILA
CÓDIGO DE PLAZA	:	CT1C21409113
CARGO	:	PROFESOR

LC2658

ARTÍCULO 2.- ELEVAR el presente caso en copias fedateadas a la Procuraduría Pública Regional y al Ministerio Público el expediente administrativo de la Prof. Fabiola Patricia Baylon Domínguez.

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese,



Dr. Carlos Pereyra Araujo
DIRECTOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



CPA/DEUGEL
JEVG/JA
SVYA/GRRHH
MCPD/PROYEC-UGEL



NOTIFICACION Nº162-2023

ANTECEDENTE : Memorando Nº914-2023-GRSM-DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 25-09-2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2658-2023.
DECLARAR PROCEDENTE RESCINDIR EL CONTRATO.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : FABIOLA PATRICIA BAYLON DOMÍNGUEZ
DOMICILIO : Jr. Virgen de Fatima s/n
DNI Nº : 71870085
CORREO ELECTRÓNICO: paty-baylon-14@hotmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 27 / 09 / 2023 **HORA:** 09:20



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

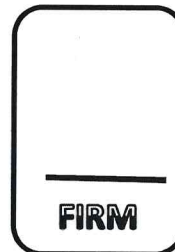
CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



VºBº



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
 OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
 Y COMUNICACIONES
 C.M 1001170171

NOTIFICADOR